

الحقوق المدنية في ضوء رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام

د. جهاد بنّوت

تنضح أدبيات المجتمعات البشرية منذ أمد التاريخ بتناول قضايا الحق والحقوق، كأسس ثابتة لمفهوم العدل والعدالة، التي دفعت الأجيال المتعاقبة أغلى التضحيات ثمناً لترسيخهما في سياسات المجتمع والدولة .

منذ الحضارات الأولى للإنسان، تصدى العقل البشري لمفهومي العدل والعدالة وبالتالي لمضامين الحق بما هو مطلب إنساني بامتياز، فصاغ فلاسفة تلك الحضارات منذ أفلاطون وجمهوريته الفاضلة التي وضع العدل والعدالة في أساسها، إلى الرومان، بما فيها أيضاً الحضارات الشرقية القديمة، مع الإشارة هنا الى تناول الرسائل السماوية لقضايا الحق والعدالة والعدل، سواء في نصوصها المقدسة، أو في تصديها لحركة الظلم ومقارعة الظالمين في مختلف بقاع الارض .

نام العالم قروناً من الزمن تحت سطوة ظلم سلطنة الأمبراطوريات التي حكمت شعوبه، في سياسة قمعية، حيث القوي يأكل الضعيف، والنص الديني يغيب عن سياساتهم، فعاثوا في الأرض فساداً وظلماً. هكذا بدأ العقل السياسي والاجتماعي يبحث عن حلول للتخفيف من آثار سياسات الظالمين أينما وجدوا.

في هذه الأوراق سنتناول موضوع الحقوق المدنية ومقاربتها بتلك التي وردت في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.

لا تتيج هذه الأوراق المعدودة، الوقوف عند مختلف الحقوق المدنية التي توصل إليها العقل الحقوقي الإنساني، ولا يمكن الإحاطة أيضاً بكل مضامين الحقوق التي أوردها الامام في رسالته الحقوقية .

تناول النص الديني المقدّس مفاهيم العدالة والحقوق فجعلها راسخة في أساس الإيمان، لكن الإنسان التائه من وجع الحياة ومآسيها ومن ظلم السلطه الحاكمة المتعاقبة في الأمبراطوريات والدول، أعمى بصيرته عن فهم النص الديني وأضعف بالتالي بل أعاق حركة نضاله في سبيل نيل حقوقه. والأمر ذاته ينطبق على أدبيات عباقرة الكلمة على مر التاريخ التي غفل الناس عن مراجعتها، وفي مقدمهم أدبيات أئمة أهل البيت عليهم السلام ومنها رسالة الحقوق التي نحن بصدد قراءتها.

لم ينتبه العقل السياسي الحقوقي المهادن والمهمل للسلطه السياسية على مر سنوات الخلافة الإسلامية الى قراءة هذا النص، كما الى غيره لإعتبارات متعددة، وهو ما عطل فرصة إستفادة الإجتماع السياسي العربي — الإسلامي من مضامينه، علماً أنه سبق بقرون عدة صحوة أوروبا في عصر نهضتها، وانفجار العقل العلمي الذي أتاح للفكر السياسي والحقوقي والإجتماعي بالانطلاق، عبر كتابات فكرية وسياسية بدءاً بميكافيلي وليس انتهاءً بجون جاك روسو وما تبعه من نصوص ساهمت في إرساء منظومة حقوق الإنسان، سواء في أدبيات الثوره الفرنسية عام ١٧٨٩ أو في الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام ١٩٤٦ وحتى اليوم.

صحوة الغرب الأوروبي الحقوقية: لم يكتثر مفكرو الغرب بعد ميكافيلي بنصه المشين، لجهة حقوق الإنسان المحكوم، والمكرّس لتسلط الحاكم بأية وسيلة (الغاية تبرر الوسيلة)، بل بحثوا لاحقاً في تلك الحقوق، في مسيره فكرية طويلة، إنتقلت من مفهوم الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة بالدستور، الى الفكر الديمقراطي المكرس لحكم الشعب، لكنهم أبدوا في كثير من الكتابات عدم مشروعية الخروج على الحاكم الظالم. إنّ الأهم في تلك الأدبيات أنها كرست حقوق الانسان المدنية وفي مقدمها حق الحياة وحق التملك قبل ان يثبتوا باقي الحريات العامه، بعدما أسهبوا في دراسة أصل هذه الحقوق التي أرجعها أغلبهم الى مدرسة الحقوق الطبيعية، وبذلك أكدوا تلازم حقوق الإنسان مع أصل وجوده في هذا الكون، وأزاحو عن كاهله فكرة فضل السلطه والحاكم في منح الإنسان هذه الحقوق.

ماذا في رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام؟

كثيرة هي الحقوق التي وردت في الرسالة، والتي أرستها لاحقاً الأدبيات الحقوقية والسياسية المعاصرة، وقد سبقتها بقرون عدة علماء أن ما وصلنا من أعمال ونصوص للإمام السجاد هو جزء يسير مما نجا مع الأيام.

في هذه الأوراق سنتناول ما يتناسب مع عنوان الدراسة فيما يتعلق بالحقوق المدنية، مع مقارنة لما ورد فيها من حقوق سياسية.

حيث أن الحقوق المدنية تنبثق أصلاً وفق العديد من الفلاسفة من الحقوق الطبيعية، فلا بأس بتناول ما ورد في الرسالة من مقارنة لتلك الحقوق الطبيعية الشاملة للحقوق الثلاث الأساس: حق الحياة وحق التملك والحرية.

في حق الحياة :

وهو حق ملازم للإنسان منذ تكوينه جنيئاً فولادته طفلاً فمسيرته في هذه الحياة حتى رحيله من هذه الدنيا. خاض المفكرون عميقاً في تحديد أصل هذا الحق لكنهم توقفوا عند التحدي الكبير عن الجهة المسؤولة في الحفاظ على هذا الحق والرعاية. وإذ أجمعت أغلب الكتابات على تحديد تلك الجهة المسؤولة عن حياة الإنسان بدءاً من العائلة في مراحل تكوينه الأولى فالمجتمع والدولة، فإن السؤال الأهم يبرز في مسؤولية الإنسان نفسه عن هذا الحق، والأهم من ذلك هل له كصاحب لجسده على سبيل المثال، الحرية في إنهاء حياته وهو القيم عليه؟

إن جميع الحقوق الواردة في متن الرسالة تهدف إلى حماية الإنسان وبالتالي تؤمن له المحافظة على حياته بشكل عام. حدد الإمام زين العابدين مسؤولية الإنسان في الحفاظ على أعضاء جسده بهدف الحفاظ على حياته. وكمدخل لتلك الحقوق إفتتح الإمام رسالته الحقوقية بتحديد حق الله جلّ جلاله على الإنسان "أن تعبدّه لا تشرك به شيئاً" وبذلك يمكن للإنسان أن يكفيه الله عزّ وجلّ "أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما" وهل أحب على الإنسان في دنياه من نفسه وبالتالي حياته؟

ماذا بعد في مسؤولية الإنسان ليحفظ حقه في الحياة؟

حدّد الإمام حقوق بعض أعضاء الجسد التي إذا ما أساء الإنسان إستخدامها ساهمت في خسارة حياته، كحق اللسان " أكرمه عن الخنى وتعويزه على الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم وحمله على الآداب...واعفائه من الفضول القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها" إنه توصيف موضوعي لما يجب على الإنسان من مسؤولية في كل كلمة أو موقف أو رأي يقوله قبل أن يدفع ثمن كلامه وقد يكون الثمن حياته، ألم يقل الإمام علي عليه السلام "مقتل المرء بين فكيه"، ثم إن البشرية في أدبياتها أشارت إلى أن "سلامة الإنسان في حفظ اللسان" "لسانك حصانك إن صنته صانك".

مهما يكن من أمر فإن الإمام أراد بذلك الإشاره الى أهمية اللسان بحفظ الانسان كمقدمة لحفظ حياته. في الحرية وحدودها:

إن الكلام عن حق اللسان، يدفعنا للوقوف عند أبرز عناوين الحقوق المدنية والحريات العامة وفي مقدمها حرية التعبير على مختلف أنواعها وفي مختلف وسائل التواصل التقليدية، كالصحافة والإذاعات والتلفاز أو وسائل التواصل الحديثة. في حديث الإمام للإنسان بحفظ لسانه دعوة له لأن يراقب أقواله وتعابيره ومواقفه، التي يجب أن تقف عند حدود الأخلاق والقوانين وحتى العادات، قبل أن تتحول هذه التعابير والأقوال إلى تشهير بالآخر أو الإساءة إلى سمعته أو شتمه وكل ذلك سيؤدي حتماً إلى نتائج سلبية، قد تكون سبباً في تصدع العلاقات الاجتماعية أو إلى الإدعاءات القضائية وما ينتج عنها من أحكام بحق صاحب تلك التعابير الذي لم يحسن استخدام لسانه .

بالعودة للحديث عن مسؤولية الإنسان عن جسده كتكريس لحقه في الحياة، يشير الإمام في رسالته الحقوقية إلى حقوق أعضاء مختلفه من الجسد.

في حق اليد "لا تبسّطها الى ما لا يحل لك" أي استخدامها بالحلال الذي هو في القوانين الوضعية الملكيات الخاصة التي حفظتها الدساتير والقوانين. إن سوء

إستخدام اليد بما هي أداة أساسية في المعاملات المتعددة لا سيما منها التجارية،
يسبب لصاحبها عقوبة من الله تعالى "فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل"
وأيضاً يسبب له اللوم من الناس لما يفعله "ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل".
والأمر ذاته في حال قبض الإنسان يده مما افترض الله عليها، إذ أن قبض اليد حسب
الإمام يتم عن كثير مما لا يحل لها، إنها دعوة لأن يحسن الإنسان استخدام يده وكفها
عن المال العام والفساد الذي يضرب الإدارة في الدولة الحديثة .

والأمر ذاته ينطبق على حق الرجل بما هي من أداة تسهل وصول الإنسان إلى مكان
ما. ففي دعوة الإمام للإنسان حسن استخدامهما " لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك
فيهما" كيفما كان هذا المسير أخلاقياً أو مادياً أو فتنه أو دهاءاً أو إساءة، أليس في
ذلك تنبيهاً للإنسان على حسن إختيار مساره.

وما زلنا نتحدث عن حق الحياة، فإن مسؤولية الإنسان تصبح خلال حفظه لحياته، أن
يحافظ على صحته كي لا يصاب بالأمراض الفتاكة التي قد تكون سبباً في وفاته،
ومن أسباب تدهور صحته يأتي مأكله ومشربه " المعدة بيت الداء والحمية رأس
الدواء" حديث شريف.

كيف حدد الإمام حق البطن كمقدمة لصحة سليمة "وحق بطنك أن لا تجعله وعاءً
لقليل من الحرام ولا لكثير. وأن تقصد له في الحلال" والحلال هنا لا يتناول فقط
أصل الطعام أي حلال تحصيله او حرامه، بل نوعه وكميته، كعدم تناول الأطعمة
المحرمة(الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله) والمشروبات المحرمة كالخمر على
أنواعه. اما الكمية اذا بلغت حداً فتنتهي بصاحبها "إلى السكر مسخفة ومجهلة
ومذهبة للمروءة".

وفي حق أعضاء الجسد الأخرى يشير الإمام إلى حق الفرج على الإنسان نفسه،
وهو من الأعضاء التي إن لم يحسن الإنسان إستخدامها أدت به إلى المهالك، سواء
على المستوى الصحي او الأخلاقي "وحق فرجك أن تحصنه عن الزنا وحفظه عما
لا يحل لك" وفي ذلك تحصيناً للنفس والجسد على السواء.

إن تعداد هذه الحقوق الأساسية المتعلقة بالنفس والجسد عند الإنسان هي مقدمه أساسيه لحفظ حياته وبالتالي مساهمة كضامن لحق الحياة التي قدسته الأديان والقوانين والحقوق والأعراف.

في الحقوق السياسية:

لم يصل الانسان الى إلتماس حقوقه السياسية بدون مسيرة تاريخية صعبة وكفاح طويل تعمد بالدم والجهد والحرية، قبل أن يترسخ كمقدمة للحقوق المدنيه، تفرضه الحرية كأساس في الحقوق الطبيعية،

كيف تناول الامام زين العابدين تلك الحقوق؟

انشغل الفكر السياسي الحديث في تناول مسألة علاقة الحاكم بالمحكوم، وهي معضلة تاريخية شكلت قضية مركزية منذ بدء العقل البشري يقارب المسألة السياسية (فلاسفه اليونان والرومان) كما أن تلك العلاقة تصدرت الأدبيات السياسية والدينية التي تناولت الفكر السياسي الإسلامي والذي تناول أيضاً إلى جانب تحديد مسؤولية كل من الحاكم والحكوم، إشكالية أساسية لم يتوافق عليها أرباب الفقه السياسي والفكر، وهي مشروعية الخروج على الحاكم الظالم، رغم أن التاريخ الإسلامي عرف العديد من الثورات الدينية والسياسية ضد الحاكم الظالم، وفي مقدمها ثوره الإمام الحسين عليه السلام المعروفة بثورة كربلاء.

ولابد من الإشارة إلى أن ان الفكر الغربي حتى في أوج نهضته، أحجم عن مقارنة هذه المسألة كتكريس لحق الخروج على الحاكم الظالم، لأسباب عديدة، منها ترسيخ فكرة الملكية المطلقة في الوعي السياسي لدى شعوب أوروبا، بل إن الحركة الإصلاحية التي قادها مارتن لوثر داخل الكنيسة الكاثوليكية منعت اتباع الكنيسة الجديدة البروتستانية من الخروج على الملك أو الحاكم المنحرف أو الظالم، وقد توافق معه في ذلك الرجل الثاني في هذه الحركة الاصلاحية جان كالفين في فرنسا.

في رساله الحقوق للإمام زين العابدين مقاربه دينية سياسية لهذا الأمر، من خلال تحديد حق السلطان على المحكوم وحق الرعية على الحاكم المسؤول.

في حق السلطان:

أشار الإمام في حديثه عن حق السلطان على الناس، اي حق الحاكم على المحكومين، بتعداد واجبات المحكوم تجاه حاكمه، ومنها أن ينصح الحاكم بما يصلح حكمه "أن تخلص له في النصيحة ولا تماحكه وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسه وهلاكه، وتذلل وتلطف لأعطائه من الرضا ما يكفيه عنك ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله".

والرضا هو من أول شروط شرعية الحاكم، وتحصيله يتأتى إما مباشرة عند تسلّم الحاكم السلطة، وإما لاحقاً بناءً لأفعاله وأعماله النابعة من مسؤولياته تجاه الرعية.

وبهذا يكون الإمام قد سبق الفكر الغربي بقرون عدة في مقاربة هذا الأمر، إذ تأخر الفكر الغربي في تحديد فعل الرضا كأساس لمشروعية السلطة، أي لكي ينال الحاكم او السلطة، الشرعية يجب الحصول على رضا الشعب، ولم تظهر هذه المبادرة في أوروبا إلا في قرون متأخرة.

كما يشير الإمام إلى مكانة الحاكم كسلطة نافذة تعلو مقاماً الرعية، وبذلك ينصح الرعية أن لا تحاول منازعة الحاكم في مقامه "ولا تعازره ولا تعنده بانك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك" إنها دعوة لتنظيم العلاقة السليمة بين الحاكم والمحكوم، بهدف حسن عمل السلطة، وغير ذلك سيؤدي حسب رؤيه الإمام إلى تعريض الحاكم للهلكة في الرعية "وكنّت خليقاً أن تكون معيناً له مع نفسك وشريكاً له فيما أتى إليك" إنها دعوة واضحة وصريحة لإستقامة أمور السلطة وبالتالي الدولة.

حق الرعية:

هذا عن مسؤولية الرعية (المواطنين) ماذا عن مسؤولية الحاكم تجاه الرعية(المحكومين)؟. في كلمات معدودة، يحدد الإمام أهم مسؤوليات الحاكم تجاه

رعيته الذين وصفهم بالضعفاء أمام قوته وسلطانه، وهي دلالة واقعية على قوه السلطة وقدرتها (حسب التعبير الخلدوني) في ممارسه التسلط واستخدام القوة خلال إدارة شؤون الرعية. ماذا يشير الامام على الحاكم في وصيته لمعاملة الرعية؟ أربعة واجبات يوضحها الإمام للسلطان الحاكم في سوس أمور رعيته:

١- العدل: "أن تعدل فيهم"

٢- الرحمة "وتكون لهم كالوالد الرحيم"

٣ — التسامح في حالات محدده كجهلهم لمقامه لما قاموا به من خطأ يجهلون آثاره "وتغفر لهم جهلهم"

٤ — عدم معاقبتهم إلا بعد محاكمتهم وثبوت قيامهم بالعمل المشين "ولا تعاجلن بالعقوبة". أي عدم معاقبتهم إلا بعد محاكمتهم محاكمة عادلة.

أية عظمة في هذه الوصية الإنسانية التي سبقت بقرون، اقرار الغرب لحقوق المواطنين ومسؤولية الحكام؟

أية مفاضلة تصلح بعد، بين هذه النصائح السياسية وتلك التي تغنى بها الغرب في كتابات ميكافيللي ومن بعده؟

إنها تجسيد للفارق الكبير بين فكر الاسلام السياسي الإنساني وبين أفكار فلاسفة الغرب في عصر النهضة، المدافعين عن سلطة الحاكم المطلقة، والأجمل في هذه الوصية السياسية ما جاء في خاتمها، إذ تدعو الحاكم إلى أن يشكر الله على تسلمه السلطة بما تؤمن له من مزايا "وتشكر الله عزّ وجلّ على ما أتك من القوة عليهم" اي على الرعية. إنها دعوة لتهديب النفس وتحطيم كل كبرياء السلطان الناجم عن موقعه وعن ما تقدمه له السلطة من مزايا .

في الملكيه الخاصة:

إنها في أصل حقوق الانسان ، حب التملك. وهي في فطرة الإنسان.

ماذا في نص الإمام حول هذا الموضوع؟

حيث أن الملكية، ملكية المال , هي أساس في تحديد الملكيات الخاصة، فقد توجه الإمام إلى صاحبه بنصحه في إتجاهين:

١- مصدر تملك المال

٢- طرق إنفاقه والتصرف به.

في الإتجاه الأول دعوة للإنسان بأن يحصل على المال بطرق الحلال، وهو من يتناسب اليوم في الدولة الحديثة مع فكرة خضوع مختلف الملكيات المنقولة وغير المنقولة للقانون، والحلال في الإسلام هو تملك الانسان لما هو حق له على المستويات والمصادر كافة، سواء كان الانسان عاملاً أو تاجراً أو صناعياً أو مزارعاً أو كيفما كان مصدر ماله. والأهم اليوم عدم استخدام السلطة والوظيفة للحصول على المال بطرق غير مشروعة، وما يعرف بالفساد الإداري والمالي .

أما عن إنفاق المال فيدعو الإمام الى استخدامه في الجهات الصحيحة، لا سيما ما ينفق في سبيل الله تعالى، مع الدعوة إلى نبذ البخل الذي يؤدي إلى الندامة والحسرة.

وفي حديث الإمام عن المال بحق الغريم اي الدائن، يوجب الإمام على الشخص المديون بان لا يماطل في دفع الدين عند توفره، وان يعامله بلطف ريثما يتيسر الامر وهو حق مقدس للدائن.

في القضاء:

يتناول الإمام مسألة القضاء في إتجاهين:

حق المدعي وحق المدعي عليه، وهذا من أرقى النصوص القضائية الحقوقية وفيها حفظ لحق كليهما .

يخاطب الإمام قبل ان يفصل الموضوعين، الإنسان نفسه بما هو مدعي او مدعى عليه، بأن يضع الحق معياراً أساسياً للحالتين. والإنسان يعرف نفسه اذا كان مخطئاً في قضية ما أو هو محقاً في هذه القضية ، وعليه يخاطبه انطلاقاً من هذه الفرضية، لأنه هو اعرف بنفسه من الآخرين.

حق المدعي:

ينطلق الإمام من الفرضية الأساس في تحديد الحق، فيخاطب المدعي عليه، إن كان الامر أساس الدعوى حق للمدعي فإنه يطلب منه وهو الشاهد على نفسه بالحق، ان لا يظلم صاحب الدعوى، وعليه أن يوفيه حقه. وإن كان العكس، فيدعوه إلى الرفض بخصمه وأن يذكره بحقه ويعظه، أليس في ذلك اسمى مراتب الأخلاق؟ .

والسؤال الأهم هنا ماذا لو صارت أمور القضاء على هذا المبدأ اليوم؟، ألم يأخذ كل ذي حق حقه؟

إن أمور القضاء اليوم تقوم على قوة الخصوم: موقعهم وعلاقاتهم الخاصة واستخدام مصادر القوة في وجه الخصم ، وبذلك تضيع الحقوق ويعم الظلم .

في حق المدعى عليه:

انطلاقاً من الفرضيات السابقة، في تحديد الحق، يخاطب الإمام صاحب الدعوى بنفس الأمر : " اذا كنت ما تدعيه حقاً أجملت في مقاولته بمخرج الدعوى" وهي دعوة للرفض بالخصم، هذا إذا كان المدعي محقاً. ويعلل الإمام ذلك، " أن للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه" إنها دعوة للتعامل بالرفق واللطف مع الخصم وعدم الأخذ بالشائعات والقييل والقال لان ذلك يؤدي الى ضعف الحجة .

ان مقاربه مسأله القضاء من هذه الناحية وجعل الانسان شاهداً على نفسه هي اساس في سير المعاملات القضائية، حيث يبرز الامام الرأي الصائب لصاحب الدعوى او المدعى عليه، بما هو شاهد عن نفسه، ويدعوه في هذه الحال أن يقول كلمة الحق

بناء على هذه المسألة، فإذا كان بريئاً يدافع برفق عن حقه، وإذا كان غير ذلك يجب عليه أن يتنازل عن هذه الدعو وإعطاء صاحب الحق حقه.

خاتمة:

إن عظمه رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، أنها شاملة مبينة من جهة لحقوق الانسان المتوجبة على السلطة وباقي الناس، ومن جهة أخرى مبينة لحقوق الآخرين على الإنسان، وقد قاربت مختلف الحقوق والواجبات التي تؤدي إذا ما نفذت إلى تحقيق الأمان الاجتماعي والإقتصادي والنفسي، وتساهم في استقرار المجتمعات وهدوئها.

ورغم مرور قرون عدة على هذه الرسالة الانسانية، فإنها تظل في مقدمات الأدبيات الحقوقية التي يجب ان تأخذ بها مجتمعاتنا، وتجسدها في علاقاتها في الإتجاهات كافة.

المصدر والمراجع:

- رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع).

— الصحيفة السجادة للإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليه السلام - منشورات العتبة الحسينية المقدسة. دار الوارث كربلاء - ٢٠٢٤

— باقر شريف القرشي : حياة الإمام زين العابدين — دراسة وتحليل — دار الكتاب الإسلامي - قم إيران الجزء الأول ط ١ - ١٩٨٨.

- د. موسى ابراهيم: الفكر السياسي الحديث والمعاصر — دار المنهل اللبناني - ط ١ - ٢٠١١.

– جان توشار : تاريخ الأفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر الأنوار -الجزء
٢ - ترجمة د. ناجي الدراوشة- دار التكوين - دمشق سوريا- ط١- ٢٠١٠.